XAVIER
VASCONCELOS
VALERIM
advogados

EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - PSB, partido político com representação no Congresso Nacional e devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral, inscrito no CNPJ/M sob o nº 01.421.697/0001-37, com sede na SCLN 304, Bloco A, Sobreloja, Brasília/DF, CEP: 70736-510, represe8ntado, na forma do seu Estatuto Social (doc. 1), por seu Presidente (ata da eleição anexa, doc. 2), vem, por meio de seus advogados devidamente constituídos (doc. 3), com fundamento no disposto no art. 102, I, "a", da Constituição Federal e nos preceitos da Lei n. 9.868/1999, propor

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

com pedido de medida cautelar

contra a Medida Provisória n. 884, de 14 de junho de 2019, que reeditou o projeto de lei de conversão da MP 867/2018, originalmente adotada para alterar o §2º do art. 59 do Código Florestal (Lei n. 12.651/2012), com o objetivo de ampliar o prazo de adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA pelo proprietário ou posseiro rural inscrito no Cadastro Ambiental Rural (CAR) até 31 de dezembro de

SÃO PAULO: Alameda Santos, 234
5º andar • Cj 505
01418-000
F: +55 (11) 4280.1601

BRASÍLIA: Parque Cidade Corporate
SCS • Quadra 09 • Torre C • 10º andar • Cj 1001
70308-200
F: +55 (61) 2196.7842

xvvadvogados.com.br

2019, permitindo-se a prorrogação por mais um ano por ato do Chefe do Poder Executivo.

Como se demonstrará adiante, a reedição é inconstitucional por ter ocorrido na mesma sessão legislativa em que a Medida Provisória n. 867/2018 foi rejeitada pelo Congresso Nacional, em afronta ao art. 62, caput, e §§ 3º e 10, da CF, à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação à matéria, além de consistir em fraude à Constituição Federal por resultar em texto normativo com eficácia superior ao prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 62, parágrafo 3º, da CF. Por todos os ângulos de análise, trata-se de interferência indevida no poder de agenda do Congresso Nacional.

Além disso, o decurso do prazo para discussão e votação sem aprovação do projeto de lei de conversão da Medida Provisória n. 867/2018 pelo Legislativo demonstra a ausência de sua relevância e urgência, sendo certo que a análise sobre a presença ou não dos requisitos constitucionais de edição das medidas provisórias é prerrogativa precípua do Congresso Nacional. Dessa forma, reeditar um texto normativo que o Parlamento inequivocamente decidiu pela perda de eficácia por decurso de prazo consiste em abuso do exercício da competência legislativa atípica atribuída pela Constituição Federal ao Chefe do Poder Executivo.

Em terceiro lugar, a reedição da medida provisória é inconstitucional também sob o aspecto material, porque diminui o âmbito de proteção ao meio ambiente devidamente equilibrado. Além disso, tal medida, se supostamente cabível, só poderia ser realizada por lei em sentido formal, conforme prescrição do art. 225 da CF. O retrocesso na legislação de proteção ao meio ambiente é devastador: a Medida Provisória n. 884, de 2019 traz dispositivos que visam reduzir o equilíbrio estabelecido pelo Código Florestal. Isso porque, como se verá

SÃO PAULO: Alameda Santos, 234
5º andar • Cj 505
01418-000
F: +55 (11) 4280.1601

BRASÍLIA: Parque Cidade Corporate
SCS • Quadra 09 • Torre C • 10º andar • Cj 1001
70308-200
F: +55 (61) 2196.7842

xvvadvogados.com.br

adiante, o sistema estabelecido pelo Código Florestal traz um balanceamento entre, de um lado, a aplicação de multas e o dever de reparar o dano (reflorestamento) e, de outro, a adesão ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) e o Programa de Regularização Ambiental (PRA). Retirar o prazo do PRA ou do CAR desequilibra, dessa forma, frontalmente o sistema, reduzindo o âmbito de proteção ambiental. Trata-se, por qualquer ângulo de análise, de retrocesso ambiental irreparável, com perdas permanentes para nossas matas, florestas e outros ecossistemas naturais.

– I –

INTRODUÇÃO

1. A Medida Provisória n. 867, de 27 de dezembro de 2018, foi originalmente editada com a **única finalidade de ampliar até 31 de dezembro de 2019 o prazo de adesão dos produtores rurais ao Programa de Recuperação Ambiental – PRA**[1]. Trata-se da segunda alteração do dispositivo do Código Florestal, cujo prazo inicial encerrava-se em 25 de maio de 2014 (um ano após a implantação dos respectivos PRAs, o que por sua vez deveria ocorrer um ano após a publicação do Código Florestal, que ocorreu em 2012)[2].

[1] MP 867/2018, art. 1º: "A Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012 , passa a vigorar com as seguintes alterações: 'Art. 59. (...) § 2º A inscrição do imóvel rural no CAR é condição obrigatória para a adesão ao PRA, devendo essa adesão ser requerida até 31 de dezembro de 2019, permitida a prorrogação por mais um ano por ato do Chefe do Poder Executivo'. Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação".

[2] A primeira alteração do prazo de adesão ao PRA se deu em 2016, com a publicação da Lei n. 13.335, que equiparou o prazo para adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, àquele previsto para a própria inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR, vale dizer, 31 de dezembro de 2017 (prorrogado até 31 de maio de 2018 pelo Decreto n. 9.257/2017, e até 31 de dezembro de 2018 pelo Decreto n. 9.395/2018). A inscrição no CAR não teve mais seu prazo

SÃO PAULO: Alameda Santos, 234
5º andar • Cj 505
01418-000
F: +55 (11) 4280.1601

BRASÍLIA: Parque Cidade Corporate
SCS • Quadra 09 • Torre C • 10º andar • Cj 1001
70308-200
F: +55 (61) 2196.7842

xvvadvogados.com.br

2. O Programa de Regularização Ambiental – PRA foi criado pelo Código Florestal (Lei n. 12.651/2012) e consiste em um conjunto de ações a que todo produtor rural está obrigado a cumprir para que possa regularizar ambientalmente sua propriedade, como a recuperação de áreas desmatadas ilegalmente. De acordo com a lei, para aderir ao PRA o proprietário ou produtor rural deve promover seu Cadastro Ambiental Rural – CAR. O CAR é um registro eletrônico autodeclaratório que reúne dados da situação ambiental de cada propriedade para permitir o monitoramento e combate ao desmatamento. Para o Código Florestal, o ingresso no Cadastro Ambiental Rural e no Programa de Regularização Ambiental confere ao produtor rural uma série de benefícios, como a suspensão de multas ambientais e a possibilidade de acesso a créditos públicos rurais.

3. Ocorre que a Medida Provisória n. 867/2018 recebeu mais de 30 emendas durante seu processo de tramitação, resultando em um projeto de lei de conversão que altera significativamente o Código Florestal, com emendas legislativas inconstitucionais (conhecidos como "jabutis" - prática já vedada por precedentes do Supremo Tribunal Federal) e, ao final, promovia irreparável retrocesso ambiental ao colocar em risco, inclusive, o cumprimento de metas do Acordo de Paris.

prorrogado e, portanto, a adesão ao PRA também encerrou-se no dia 31 de dezembro de 2018. Com a Medida Provisória n. 867/2018, o prazo de adesão ao Programa de Regularização Ambiental estende-se novamente, dessa vez até 31 de dezembro de 2019.

SÃO PAULO: Alameda Santos, 234
5º andar • Cj 505
01418-000
F: +55 (11) 4280.1601

BRASÍLIA: Parque Cidade Corporate
SCS • Quadra 09 • Torre C • 10º andar • Cj 1001
70308-200
F: +55 (61) 2196.7842

xvvadvogados.com.br

4. Embora o projeto de lei de conversão da MP 867/2018 tenha sido aprovado pela Câmara dos Deputados, seu texto não foi pautado pelo Senado Federal, tendo o diploma legislativo "caducado" em 03 de junho de 2019. Entretanto, ignorando o regime constitucional das medidas provisórias, bem como a jurisprudência consolidada desta Corte, o Chefe do Poder Executivo editou nova Medida Provisória na data de hoje, que na prática produz o mesmo resultado da renovação do prazo para adesão ao Programa de Regularização Ambiental.

5. Vale dizer, a Medida Provisória n. 884, de 2019, que reeditou a Medida Provisória n. 867/2018, embora não altere formalmente o art. 59 do Código Florestal para ampliar o prazo de adesão ao Programa de Regularização Ambiental, na prática produz o mesmo resultado que a medida provisória anterior. Isso porque, ao acabar com o prazo para adesão ao CAR, **a consequência imediata da medida é automaticamente estender o prazo de adesão ao PRA, já que o art. 59, parágrafo 2º, do Código Florestal, equipara ambos os prazos. E ainda que assim não fosse, acabar com o prazo para adesão ao Cadastro Ambiental Rural (CAR) altera todo o equilíbrio do sistema definido pelo Código Florestal.**

6. O prazo do CAR havia se encerrado em 31 de dezembro de 2018 e, pela regra atual, quem não aderiu ao CAR está impedido de ter acesso ao crédito rural. Agora, **os produtores poderão fazer o cadastramento sem data limite e não sofrerão a sanção. As alterações representam uma anistia a grandes produtores rurais que insistem em desobedecer ao Código Florestal, com impacto negativo direto em biomas degradados, como o Cerrado Brasileiro**.

7. Excelências, **o abuso do direito do Poder Executivo de legislar atipicamente mediante a adoção de medidas provisórias é tão flagrante que o Relatório do Relator da Medida Provisória n. 887/2018 (https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1757414&filename=RDF+1+%3D%3E+MPV+867/2018), rejeitado pelo Senado Federal, trazia a mesma redação do artigo impugnado na presente Medida Provisória. Abaixo seguem transcritos os artigos da Medida Provisória n. 884/2019, e o do projeto de lei de conversão da Medida Provisória n. 887/2018. Compare-se**:

REDAÇÃO FINAL MEDIDA PROVISÓRIA Nº 867-A, DE 2018
PROJETO DE LEI DE CONVERSÃO Nº 9 DE 2019

Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, para dispor sobre o Programa de Regularização Ambiental e o Cadastro Ambiental Rural.

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1º A Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 29. ....
§ 3º A inscrição no CAR será obrigatória para todas as propriedades e posses rurais."(NR)

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 884, DE 14 DE JUNHO DE 2019

Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da vegetação nativa e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62 da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

SÃO PAULO: Alameda Santos, 234
5º andar • Cj 505
01418-000
F: +55 (11) 4280.1601

BRASÍLIA: Parque Cidade Corporate
SCS • Quadra 09 • Torre C • 10º andar • Cj 1001
70308-200
F: +55 (61) 2196.7842

xvvadvogados.com.br

> Art. 1º A Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, passa a vigorar com as seguintes alterações:
> "Art. 29.
> .....
> .....
> .....
> § 3º A inscrição no CAR será obrigatória para todas as propriedades e posses rurais." (NR)
> Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.

8. Há, portanto, no ato normativo impugnado (Medida Provisória n. 884, de 14 de junho de 2019), evidente violação às normas constitucionais que dispõem sobre as medidas provisórias, em particular ao art. 62, *caput* e §§ 3º e 10, seja pela ausência do pressuposto da urgência para a adoção da medida provisória, seja pela violação da vedação à reedição de medidas provisórias na mesma sessão legislativa em que ocorrera a perda de sua eficácia, ou pela veiculação de norma via medida provisória por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, uma vez que ao extinguir o prazo de adesão ao CAR amplia-se, automaticamente, o prazo para adesão ao Programa de Regularização Ambiental, que já vigeu pelo prazo autorizado constitucionalmente. Quanto ao aspecto material, o ato impugnado promove verdadeiro retrocesso ambiental, em afronta ao programa ambiental brasileiro, no particular contra o disposto no art. 225 da CF.

– II –

LEGITIMIDADE ATIVA

9. De acordo com o art. 103, VIII, da Constituição Federal, reproduzido no art. 2°, VIII, da Lei n° 9.868, de 1999, os partidos políticos são legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade, desde que tenham **representação no Congresso Nacional**. O Partido Socialista do Brasil – PSB atende a tal exigência, conforme se demonstra pelos documentos anexos. Como se trata de legitimado universal, não há a necessidade de comprovação da pertinência temática com o objeto da ação.

– III –

DA AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DE URGÊNCIA E DA IMPOSSIBILIDADE DE REEDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA EM QUE REJEITADA PELO DO CONGRESSO NACIONAL

10. A medida provisória objeto da presente ação constitucional é, ao mesmo tempo, inconstitucional do ponto de vista formal e material. Quanto ao aspecto formal, sua adoção fere frontalmente o disposto no art. 62, *caput* e §§ 3º e 10, da CF, além de também violar a tese fixada por este Supremo Tribunal Federal quando do julgamento conjunto das ADIs 5.709, 5.726, 5.717 e 5.727, de relatoria da Ministra Rosa Weber. De acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, veiculado na tese abaixo transcrita, é expressamente vedada pela Constituição Federal a reedição, via medida provisória, de **matéria** que já foi analisada pelo Congresso Nacional por intermédio dessa mesma espécie legislativa:

> "É inconstitucional Medida Provisória ou Lei decorrente da conversão de medida provisória cujo conteúdo normativo caracterize a reedição, na mesma sessão legislativa, de Medida Provisória anterior rejeitada, de eficácia exaurida por decurso do prazo ou que ainda não tenha sido apreciada pelo Congresso Nacional dentro do prazo estabelecido pela Constituição Federal".

11. Dessa forma, **toda a matéria que envolva alteração do Código Florestal** encontra-se proscrita para veiculação via medida provisória na mesma sessão legislativa em que ocorrera sua rejeição. O ato normativo encontra-se em descompasso com o art. 62, § 10, da Constituição Federal, que veda a reedição de medida provisória na mesma sessão legislativa que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso do prazo. O objetivo da norma constitucional é evitar reedições abusivas por parte do Presidente da República, que configurariam afronta ao princípio da divisão dos poderes.

12. E não há falar aqui que o termo "sessão legislativa" refere-se apenas à sessão em que a medida provisória foi adotada. Primeiro porque todas as alterações constitucionais que sofreu o art. 62 visavam restringir a reedição de medidas provisórias. Segundo porque, se essa fosse a interpretação decorrente do art. 62, § 10, da CF, se estaria estabelecendo um privilégio indevido para as medidas provisórias adotadas nos últimos quatro meses de cada ano – pois, em relação a essas, caberia a reedição imediata na sessão legislativa seguinte, no caso de rejeição ou perda de eficácia. Em terceiro lugar, e principalmente, porque essa interpretação já foi expressamente afastada pelo Plenário deste Supremo Tribunal, que afastou qualquer dúvida a esse respeito, em precedente firmado em controle

SÃO PAULO: Alameda Santos, 234
5º andar • Cj 505
01418-000
F: +55 (11) 4280.1601

BRASÍLIA: Parque Cidade Corporate
SCS • Quadra 09 • Torre C • 10º andar • Cj 1001
70308-200
F: +55 (61) 2196.7842

xvvadvogados.com.br

concentrado de constitucionalidade, com eficácia *erga omnes* e vinculante – inclusive para o Poder Executivo.

13. Não por outra razão que **a Ministra Rosa Weber deixou expresso no voto condutor do julgamento conjunto das ADIs 5.709, 5.726, 5.717 e 5.727, que prevaleceu no Plenário do Supremo Tribunal Federal,** que "o problema jurídico que ora se põe, enfatizo, está circunscrito à **observância do § 10 do art. 62, que veicula proibição de reedição de medida provisória na mesma sessão legislativa em que tenha ocorrido sua rejeição ou perda de eficácia**, como mecanismo procedimental de limitação do abuso no exercício da função legiferante pelo Poder Executivo da União".

11. Dessa forma, por decisão expressa e categórica do Supremo Tribunal Federal, não prospera a interpretação de que a expressão "sessão legislativa" constante do art. 62, § 10, da CF refere-se tão somente à sessão legislativa em que editada a medida provisória. Até porque, como se verifica no caso em análise, não há lógica jurídica ou política em reeditar uma medida provisória que perdeu a eficácia por **decisão inequívoca** do Congresso Nacional, ainda que não sob a forma de rejeição expressa – mas pela perda de eficácia por decurso de prazo. A contemporaneidade da decisão do Congresso Nacional, que optou por não apreciar o conteúdo da medida, afasta com maior razão a possibilidade de reedição de nova medida provisória sobre matéria idêntica, por constituir abuso e interferência no poder de agenda do Poder Legislativo. Se o Parlamentou decidiu não votar o projeto de lei de conversão, o Executivo não pode **impor** nova discussão da matéria via medida provisória.

12. A decisão inequívoca do Senado Federal pode ser verificada na divulgação da ordem do dia de 3 de junho de 2019 no sítio eletrônico do Senado Federal, que **sequer incluiu o projeto de lei de conversão da Medida Provisória nº 867/2018[3] na pauta da sessão deliberativa**. Dessa forma, houve decisão categórica do Congresso Nacional no sentido de não analisar a medida provisória. Caso a questão fosse relevante e urgente para o Congresso Nacional, a matéria teria sido ao menos incluída na ordem do dia das votações. Como veiculado na imprensa, o presidente do Senado Davi Alcolumbre informou que houve acordo com as lideranças partidárias para votar apenas duas das três medidas provisórias cujo prazo fatal terminava na segunda feira, dia 03 de junho de 2019. Nas palavras do Presidente do Senado[4]:

> — Nós construímos um acordo com os líderes partidários. É uma reclamação constante dos senadores em relação aos prazos em que as medidas provisórias chegam para apreciação do Senado. A construção hoje foi: nós temos três medidas provisórias que estão vencendo na semana que vem, eu precisei construir um acordo com os líderes para que nós não perdêssemos todas as medidas provisórias**. Não vamos votar a MP 867 por conta da insatisfação dos senadores em relação ao prazo.** Os senadores estão certos, querem mais tempo para deliberar sobre essas matérias — afirmou Davi à imprensa após a sessão plenária.

[3] Disponível em http://www.senado.leg.br/atividade/plenario/ordemdodia/#/divisao/SF/3/03/06/2019. Acesso em 3 de junho de 2019.

[4] "MP que altera Código Florestal perderá validade, diz Davi Alcolumbre". Disponível em: https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2019/05/29/mp-que-altera-codigo-florestal-perdera-validade-diz-davi-alcolumbre. Acesso em 2 de junho de 2019.

SÃO PAULO: Alameda Santos, 234
5º andar • Cj 505
01418-000
F: +55 (11) 4280.1601

BRASÍLIA: Parque Cidade Corporate
SCS • Quadra 09 • Torre C • 10º andar • Cj 1001
70308-200
F: +55 (61) 2196.7842

xvvadvogados.com.br

13. Como de conhecimento geral, o art. 62 da CF/88 prevê que o Presidente da República somente poderá editar medidas provisórias em caso de relevância e urgência. A definição do que seja relevante e urgente para fins de edição de medidas provisórias consiste, em regra, em um juízo político (escolha política/discricionária) de competência do Presidente da República, controlado pelo Congresso Nacional. Desse modo, como regra geral, o Poder Judiciário não deve se imiscuir na análise dos requisitos da MP.

14. **Mas nesse caso o Judiciário atua para chancelar decisão tomada pelo Congresso Nacional, que ao não incluir a Medida Provisória n. 867/2018 na ordem do dia da sessão convocada para o dia 3 de junho de 2019, e ao rejeitar o mesmo dispositivo, que estava contido no projeto de lei de conversão da medida provisória, inequivocamente decidiu não haver relevância ou urgência para a votação da medida, além de ter rejeitado seu mérito**. Assim, decidiu por produzir o resultado que levaria à sua caducidade. Trata-se de conduta inconciliável com a própria natureza urgente da medida, conforme já reconheceu o STF (ADI-MC 3.964/DF, Rel.: Min. Carlos Britto, DJ 11/4/2008).

15. O Judiciário, no presente caso, não está substituindo o juízo político por outro, **mas está fazendo valer a decisão tomada pelo Congresso Nacional quanto à ausência dos requisitos constitucionais de relevância e urgência (art. 62, *caput*, CF).** Ao Chefe do Poder Executivo, também por essa razão, não é legítimo impor nova discussão da matéria pelo Congresso Nacional, em patente uso abusivo da competência legislativa atípica para exercício de função legislativa.

16. Nesse caso, portanto, uma decisão do Supremo Tribunal Federal que não reconhece a presença dos pressupostos constitucionais de relevância e

SÃO PAULO: Alameda Santos, 234
5º andar • Cj 505
01418-000
F: +55 (11) 4280.1601

BRASÍLIA: Parque Cidade Corporate
SCS • Quadra 09 • Torre C • 10º andar • Cj 1001
70308-200
F: +55 (61) 2196.7842

xvvadvogados.com.br

urgência para a adoção de medidas provisórias sobre a matéria ambiental não interfere no exercício de atribuições do Parlamento, mas antes as promove. Isso porque **o STF estaria apenas a ratificar e reiterar uma decisão já tomada pelo Congresso Nacional e não respeitada pelo Chefe do Poder Executivo, de ausência de relevância e urgência constitucional**. Uma nova atribuição de caráter urgente e relevante à matéria objeto da presente ADI é incompatível com a patente rejeição da presença de tais requisitos pelo Senado Federal. Logo, tal como já reconheceu o STF para situação semelhante, "reeditá-la significaria artificializar os requisitos constitucionais de urgência e relevância, já categoricamente desmentidos pela revogação da lei em si" (no caso dos autos, pela perda de eficácia por decurso de prazo).

– IV –

O RETROCESSO AMBIENTAL PROMOVIDO PELA MEDIDA PROVISÓRIA.

17. A Constituição Federal de 1988 reconheceu a importância da matéria ambiental e dedicou diversos dispositivos ao tema: disciplinou as competências legislativas (artigo 24, incisos VI, VII e VIII e §§ 1.º e 2.º) e administrativa (artigo 23, incisos VI e VII), incluiu a preservação do meio ambiente como princípio das ordens social[5] e econômica (artigo 170, inciso VI), bem como dedicou capítulo exclusivo à tutela do meio ambiente (Capítulo VI).

18. Em que pesem tais avanços, a mais importante conquista se deu na inclusão do *direito fundamental de todos ao meio ambiente ecologicamente*

[5] A partir da inclusão do Capítulo VI ("Do Meio Ambiente") no Título VIII ("Da Ordem Social").

SÃO PAULO: Alameda Santos, 234
5º andar • Cj 505
01418-000
F: +55 (11) 4280.1601

BRASÍLIA: Parque Cidade Corporate
SCS • Quadra 09 • Torre C • 10º andar • Cj 1001
70308-200
F: +55 (61) 2196.7842

xvvadvogados.com.br

equilibrado, conforme disposto no *caput* do artigo 225 da Constituição Federal[6]. Assim, com a Constituição de 1988, *o meio ambiente ecologicamente equilibrado foi alçado a direito fundamental*; mais do que isso, *direito fundamental pertencente a toda a coletividade*. Tamanha a relevância desse direito fundamental difuso que, para protegê-lo, o legislador constituinte originário estabeleceu a imposição/dever constitucional ao Poder Público e à coletividade de *defender* e *proteger* o meio ambiente ecologicamente equilibrado para *as presentes e futuras gerações* (artigo 225, *caput, in fine*). Esse é o principal objetivo do Partido Socialista Brasileiro – PSB ao ajuizar a presente ação direta de inconstitucionalidade, haja vista a patente inconstitucionalidade material das normas veiculadas na medida provisória ora atacada, que promovem verdadeiro retrocesso ambiental.

19. O direito fundamental de toda a coletividade ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, previsto no *caput* do artigo 225 da Constituição Federal, configura norma que deve nortear, em primeiro plano, o conteúdo de normas infraconstitucionais; não apenas aquelas de conteúdo eminentemente de Direito Ambiental, mas qualquer disposição que regule atividades humanas que possam, de alguma forma, gerar efeitos sobre o equilíbrio ecológico. Em outro plano, o mandamento constitucional em questão ainda tem como função guiar a interpretação e aplicação do ordenamento jurídico como um todo.

[6] Michel Prieur assinala que "cada indivíduo tem um direito subjetivo à pureza natural de sua vida". Tradução livre do francês para o português do seguinte texto: "chaque individu ait un droit subjectif à la pureté naturelle de son cadre de vie." *In:* PRIEUR, Michel "Droit de l'environnment." 5.ª ed. Paris: Dalloz, 2004, p. 917.

20. Com efeito, a designação do meio ambiente ecologicamente equilibrado[7] – e não "apenas" o meio ambiente – como o bem objeto de proteção jurídica possui relevância, uma vez que, para atender à orientação constitucional pela manutenção do equilíbrio ecológico, ***é imprescindível que seja conferida a devida proteção aos componentes ambientais,*** **já que necessários a tal desiderato**.

21. E mais: como medida essencial para "assegurar a efetividade desse direito" (artigo 225, § 1.º, da Constituição Federal) – o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado –, o legislador constituinte originário impôs ao Poder Público e à coletividade os deveres de, entre outros:

> *(i)* "**preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas**" (inciso I), dispositivo que determina não apenas a *conservação* dos componentes ambientais essenciais para a garantia do equilíbrio ecológico, mas também a sua *restauração*, como no caso da recomposição de áreas de preservação permanente (APPs) e áreas de Reserva Legal;
>
> *(ii)* "**preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País**" (inciso II), base da biodiversidade brasileira, cuja proteção é promovida diretamente pelas áreas de preservação permanente e Reservas Legais;
>
> *(iii)* "definir, em todas as unidades da Federação, **espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos**" (inciso III), determinação diretamente relacionada com a necessidade de preservação das áreas ambientalmente protegidas brasileiras, como as

[7] A referida afirmação é corroborada pela totalidade da doutrina, *v. g.:* RODRIGUES, Marcelo Abelha. "Elementos de Direito Ambiental: parte geral." 2.ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 71.

SÃO PAULO: Alameda Santos, 234
5º andar • Cj 505
01418-000
F: +55 (11) 4280.1601

BRASÍLIA: Parque Cidade Corporate
SCS • Quadra 09 • Torre C • 10º andar • Cj 1001
70308-200
F: +55 (61) 2196.7842

xvvadvogados.com.br

mencionadas áreas de preservação permanente e Reservas Legais, disciplinadas pela Lei n.º 12.651/2012 (Código Florestal); e

(iv) **"preservar a fauna e a flora"** (inciso VII), imperativo que deixa ainda mais evidente a relação direta existente entre a necessidade de promover o equilíbrio ecológico e a proteção dos componentes ambientais flora e fauna, amplamente afetados pela Lei n.º 12.651/2012.

22. Todas essas considerações denotam a relevância e a amplitude do direito fundamental da coletividade ao meio ecologicamente equilibrado, com ligação direta com o direito à vida em si mesma e à vida digna, sendo imprescindível, para a sua efetividade, a proteção do equilíbrio ecológico e, portanto, dos elementos que compõem o bem jurídico ambiental, tais como a flora, a fauna, os recursos hídricos e o clima, apenas para citar os componentes mais diretamente relacionados com o Código Florestal.

23. Diante da relevância dos direitos fundamentais, seja para a sociedade, seja para a própria existência da ordem jurídica democrática, **a doutrina e a jurisprudência nacionais e internacionais consolidaram o *princípio da proibição de retrocesso***, fulcrado no artigo 3.º, incisos I e III, artigo 5.º, §§ 1.º e 2.º, artigo 7.º, *caput*, artigo 60, § 4.º, inciso IV, e artigo 170, *caput* e incisos VII e VIII, da Constituição Federal, além do artigo 225, diretamente relacionado ao objeto da presente ação, e diretamente violado pela Medida Provisória em análise.

24. Pelo princípio em questão, não é possível a supressão ou a imposição de limitações aos direitos e garantias fundamentais estabelecidos pela

SÃO PAULO: Alameda Santos, 234
5º andar • Cj 505
01418-000
F: +55 (11) 4280.1601

BRASÍLIA: Parque Cidade Corporate
SCS • Quadra 09 • Torre C • 10º andar • Cj 1001
70308-200
F: +55 (61) 2196.7842

xvvadvogados.com.br

Constituição Federal de 1988, devendo ser preservado o seu *núcleo essencial*. Trata-se, por certo, de *norma mandamental de altíssima relevância para a manutenção do Estado Democrático de Direito*, dos valores jurídicos republicanos, da segurança jurídica, da dignidade da pessoa humana, da máxima eficácia das normas definidoras de direitos fundamentais, do dever de progressividade em matéria de direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais, apenas para citar as suas bases mais evidentes.[8]

25. Sobre o tema, confiram-se alguns precedentes deste Supremo Tribunal:

> **"O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive.**
>
> A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses **direitos fundamentais individuais ou coletivos**, **obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado**. Doutrina. Em consequência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torna-los efetivos, mas, também, **se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar – mediante supressão total ou parcial – os direitos sociais já concretizados**."[9]

> **"Refiro-me ao princípio da proibição do retrocesso**, que, em tema de direitos fundamentais de caráter social, **impede que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive** (...).

[8] SARLET, Ingo Wolfgang; e FENSTERSEIFER, Tiago. "Notas sobre a proibição de retrocesso em matéria (socio)ambiental." *In:* PRIEUR, Michel (coord.). *O princípio da proibição de retrocesso ambiental*. Brasília: Senado Federal, Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, 2012, p. 142/143.

[9] Supremo Tribunal Federal. 2.ª Turma. Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo n.º 639.377/SP. Relator: Ministro Celso de Mello. D.J. 15.09.2011.

SÃO PAULO: Alameda Santos, 234
5º andar • Cj 505
01418-000
F: +55 (11) 4280.1601

BRASÍLIA: Parque Cidade Corporate
SCS • Quadra 09 • Torre C • 10º andar • Cj 1001
70308-200
F: +55 (61) 2196.7842

xvvadvogados.com.br

Na realidade, a cláusula que proíbe o retrocesso em matéria social traduz, no processo de sua concretização, **verdadeira dimensão negativa** pertinente aos direitos sociais de natureza prestacional (como o direito à saúde), impedindo, em consequência, que os níveis de concretização dessas prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser reduzidos ou suprimidos, exceto na hipótese – de todo inocorrente na espécie – em que políticas compensatórias venham a ser implementadas pelas instâncias governamentais."[10]

"Para além de todas as considerações que venho de fazer, há, ainda, um outro **parâmetro constitucional que merece ser invocado no caso ora em julgamento. Refiro-me ao princípio da proibição do retrocesso, que, em tema de direitos fundamentais de caráter social, *impede que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive*, consoante adverte autorizado magistério doutrinário** (GILMAR FERREIRA MENDES, INOCÊNCIO MÁRTIRES COELHO e PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, "Hermenêutica Constitucional e Direitos Fundamentais", 1ª ed./2ª tir., p. 127/128, 2002, Brasília Jurídica; J. J. GOMES CANOTILHO, "Direito Constitucional e Teoria da Constituição", p. 320/322, item n. 03, 1998, Almedina; ANDREAS JOACHIM KRELL, "Direitos Sociais e Controle Judicial no Brasil e na Alemanha", p. 40, 2002, Sergio Antonio Fabris Editor; INGO W. SARLET, "Algumas considerações em torno do conteúdo, eficácia e efetividade do direito à saúde na Constituição de 1988", "in" Interesse Público, p. 91/107, n. 12, 2001, Notadez; THAIS MARIA RIEDEL DE RESENDE ZUBA, "O Direito Previdenciário e o Princípio da Vedação do Retrocesso", p. 107/139, itens ns. 3.1 a 3.4, 2013, LTr, v.g.). [11]

"As limitações a direitos fundamentais, como o de que ora se cuida, sujeitam-se, em seu processo hermenêutico, a uma exegese necessariamente restritiva, sob pena de ofensa a determinados parâmetros de índole constitucional, como, p. ex., **aqueles fundados na proibição de retrocesso social, na proteção ao mínimo existencial (que deriva do princípio da dignidade da pessoa humana), na vedação da proteção insuficiente** e, também, na proibição de excesso."[12]

[10] Supremo Tribunal Federal. Segunda Turma. Ag. Reg. no Recurso Extraordinário n.º 581.352/AM. Min. Celso de Mello. DJE 27.02.2014. No mesmo sentido: Supremo Tribunal Federal. 1ª Turma. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo n.º 763644/SP. Relator: Ministro Roberto Barroso. D.J. 16.09.2014.

[11] Supremo Tribunal Federal. 2.ª Turma. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário n.º 581.352/AM. Relator: Ministro Celso de Mello. D.J. 22.11.2013.

[12] Supremo Tribunal Federal. 2ª Turma. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento n.º 598.212/PR. Relator: Ministro Celso de Mello. D.J. 03.04.2014.

SÃO PAULO: Alameda Santos, 234
5º andar • Cj 505
01418-000
F: +55 (11) 4280.1601

BRASÍLIA: Parque Cidade Corporate
SCS • Quadra 09 • Torre C • 10º andar • Cj 1001
70308-200
F: +55 (61) 2196.7842

xvvadvogados.com.br

> **"O princípio da proibição do retrocesso impede, em tema de direitos fundamentais de caráter social, que sejam desconstituídas as conquistas já alcançadas pelo cidadão ou pela formação social em que ele vive**.
>
> A cláusula que veda o retrocesso em matéria de direitos a prestações positivas do Estado (como o direito à educação, o direito à saúde ou o direito à segurança pública, v.g.) traduz, no processo de efetivação desses direitos fundamentais individuais ou coletivos, obstáculo a que os níveis de concretização de tais prerrogativas, uma vez atingidos, venham a ser ulteriormente reduzidos ou suprimidos pelo Estado. Doutrina. Em consequência desse princípio, o Estado, após haver reconhecido os direitos prestacionais, assume o dever não só de torná-los efetivos, mas, também, se obriga, sob pena de transgressão ao texto constitucional, a preservá-los, abstendo-se de frustrar – mediante supressão total ou parcial – os direitos sociais já concretizados." [13]

26. *No âmbito da legislação internacional*, vale mencionar que a aceitação do referido princípio em sede de direitos socioambientais é objeto de reconhecimento oficial por parte do Parlamento Europeu. Confira-se o teor da Resolução de 29.09.2011:

> "European Parliament resolution of 29 September 2011 on developing a common EU position ahead of the United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20):
>
> (…)
>
> 97. Clama pelo reconhecimento do princípio da não-regressão no contexto da Proteção Ambiental tal qual de Direitos Fundamentais."[14]

[13] Supremo Tribunal Federal. 2ª Turma. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo n.º 639.337/SP. Relator: Ministro Celso de Mello. D.J. 15.09.2011.

[14] Tradução livre, do inglês para o português, do seguinte trecho:

"97. Calls for the recognition of the principle of non-regression in the context of environmental protection as well as fundamental rights;

Resolução de 29 de Setembro de 2011 do Parlamento Europeu para estabelecer uma única posição da União Europeia frente à Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20)." Disponível em: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0430+0+DOC+XML+V0//EN. Acesso em 12.12.2014.

SÃO PAULO: Alameda Santos, 234
5º andar • Cj 505
01418-000
F: +55 (11) 4280.1601

BRASÍLIA: Parque Cidade Corporate
SCS • Quadra 09 • Torre C • 10º andar • Cj 1001
70308-200
F: +55 (61) 2196.7842

xvvadvogados.com.br

27. Como visto, não apenas no Brasil, mas também em outros países, a doutrina e a jurisprudência reconhecem a aplicação do princípio da proibição de retrocesso em matéria de direitos fundamentais socioambientais. Segundo o entendimento consolidado, para ser configurada violação ao referido princípio, é preciso que (i) tenha havido avanços na legislação infraconstitucional e/ou na consciência jurídica geral a respeito da concretização do direito fundamental e (ii) a norma questionada sobre a qual recai a alegação de retrocesso deve atingir negativamente o núcleo essencial do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado.

28. É exatamente esse o caso dos autos. A medida provisória promove verdadeiro retrocesso ambiental, pois: (i) a exegese da norma constitucional – o direito fundamental de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e as demais disposições constitucionais previstas no artigo 225 da Carta Magna, enunciadas nos capítulos anteriores – se expandiu sobremaneira no Brasil desde a edição da Lei Maior, com consenso básico profundo, representando a atual consciência jurídica geral; e (ii) a medida provisória questionada impõe gravíssimo retrocesso à legislação socioambiental, na medida em que torna indefinido o prazo de adesão ao cadastro ambiental rural e ao programa de regularização ambiental, possibilitando a continuidade de infrações ambientais gravíssimas e impedindo a plena eficácia do Código Florestal.

29. Tal se dá, pois, caso prevaleça a medida provisória impugnada, o equilíbrio ecológico brasileiro como um todo, protegido a título de direito fundamental difuso da coletividade brasileira pelo artigo 225 da Constituição

Federal, estará sob gravíssima ameaça, colocando em risco iminente a qualidade de vida de todos os cidadãos, tanto da presente, quanto das futuras gerações.

30. A implementação do conjunto de normas veiculadas na presente medida provisória afastaria qualquer possibilidade de segurança jurídica para a produção rural brasileira e desestruturaria a legislação de conservação ambiental e de proteção ao equilíbrio climático, como em um efeito cascata. A repercussão desse precedente de retrocesso no rigor das normas ambientais seria ilimitada, podendo mesmo vir a extinguir a efetividade do Direito Ambiental no Brasil. As consequências ecológicas atingiriam todos os biomas brasileiros, todas suas bacias hidrográficas e mananciais de água, florestas e regiões costeiras, desequilibrando o ciclo produtivo de todas as propriedades rurais brasileiras, ameaçando a segurança alimentar e o equilíbrio climático do país e do continente, com efeitos globais. A mudança proposta, em termos de retrocesso, não possui precedentes na história do Direito Ambiental brasileiro, geraria graves problemas de ordem socioambiental, climática e jurídica e seria uma afronta à legalidade e aos princípios constitucionais mais elementares.

– V –

MEDIDA CAUTELAR

31. Requer-se a concessão de medida cautelar, já que presentes seus requisitos autorizadores.

32. As razões acima expostas demonstram, com clareza, a presença do ***fumus boni iuris.*** A medida provisória ora questionada é inconstitucional por afrontar, simultaneamente, o art. 62, *caput*, e §§ 3º e 10, da CF, dada a ausência dos requisitos de relevância e urgência; a reedição de texto normativo com eficácia superior ao prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 62, parágrafo 3º, da CF; além de violação do § 10 do art. 62 da CF e da jurisprudência do Plenário do STF em precedente vinculante, haja vista que houve reedição de medida provisória na mesma sessão legislativa em que a anterior perdeu a eficácia por decurso de prazo. Por todos os ângulos de análise, trata-se de interferência indevida no poder de agenda do Congresso Nacional.

33. Além disso, a reedição da medida provisória é inconstitucional também sob o aspecto material, porque promove retrocesso ambiental, diminuindo o âmbito de proteção ao meio ambiente devidamente equilibrado, em afronta ao art. 225 da CF.

34. Presente também o ***periculum in mora.*** A demora no deferimento do pedido aqui pleiteado gera, imediatamente, maiores danos ao meio ambiente, diminuindo matas, florestas, lagos e desmatando ainda mais os biomas brasileiros que já se encontram em perigo. Quanto maior a demora, maior o desmatamento. Além disso, quanto à extensão de prazo para a adesão ao Programa de Regularização Ambiental – PRA, via extinção do prazo para inscrição no Cadastro Ambiental Rural – CAR – a inconstitucionalidade é chapada, por viger pelo prazo superior a 120 (cento e vinte dias), o máximo constitucional permitido.

35. No mais, porque aplica-se à hipótese o ***princípio da precaução***. Segundo o princípio, devem ser suspensas medidas que possam provocar danos ao meio ambiente até que os riscos envolvidos sejam efetivamente conhecidos. Se há dúvida, deve-se suspender a aplicação da medida. As práticas potencialmente lesivas somente poderão ser permitidas pela legislação caso haja *pleno conhecimento* acerca dos riscos envolvidos. Como lembra Paulo Machado, "*O princípio da precaução consiste em dizer que não somente somos responsáveis sobre o que nós sabemos, sobre o que nós deveríamos ter sabido, mas, também, sobre o que nós deveríamos duvidar."* [15] O princípio é definido, com esse teor, em acórdão do STF:

> *"(...) 2. O princípio da precaução é um critério de gestão de risco a ser aplicado sempre que existirem incertezas científicas sobre a possibilidade de um produto, evento ou serviço desequilibrar o meio ambiente ou atingir a saúde dos cidadãos, o que exige que o estado analise os riscos, avalie os custos das medidas de prevenção e, ao final, execute as ações necessárias, as quais serão decorrentes de decisões universais, não discriminatórias, motivadas, coerentes e proporcionais. (...)*" (RE 627189, Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe-066 03-04-2017).

36. Diante da presença simultânea dos requisitos autorizadores, pleiteia-se a **suspensão cautelar da íntegra da Medida Provisória n.º 884/2019.**

[15] LEME MACHADO, Paulo Affonso. *Direito Ambiental Brasileiro.* 8ª Edição. Malheiros Editores. São Paulo, 2000. p. 58-59.

– VI –

PEDIDOS

37. Diante do exposto, requer-se que:

(a) seja recebida e julgada procedente a presente ADI;

(b) seja deferido pedido cautelar para que se suspenda a aplicação da íntegra da Medida Provisória n. 884/2019;

(c) sejam notificados o Presidente da República, o Senado Federal e a Câmara de Deputados, para que se manifestem;

(d) seja notificado o Exmo. Sr. Advogado-Geral da União, para se manifestar sobre o mérito da presente ação;

(e) seja notificado o Exmo. Sr. Procurador-Geral da República, para que emita o seu parecer;

(f) seja julgada procedente a presente ADI, para que seja julgada **integralmente inconstitucional** a Medida Provisória n.884/2019, por vício formal e;

(g) subsidiariamente, se não for deferido o pedido anterior, que sejam todos declarados **inconstitucionais**, por **vício material**.

Confia deferimento.

De São Paulo para Brasília, 14 de junho de 2019.

Beto Vasconcelos	**Marina Jacob Lopes Santos**
OAB/SP nº 172.687	OAB/SP nº 334.649